



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 231/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- Nama Lengkap** : YUNARJI GOBEL Als UCI;
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 17 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Jendral Polisi. A. Sujarwo, Kel. Bugis, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Nama Lengkap** : BIDA DJAMALU Als BIDA;
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 07 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. Jendral Polisi. A. Sujarwo, Kel. Bugis, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo No. B-2134/P.5.10/Eoh.2/10/2024 tertanggal Oktober 2024 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Tanggal 17 Oktober 2024 Nomor: 231/Pid.B/2024/PN Gto tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Tanggal 17 Oktober 2024 Nomor: 231/Pid.B/2024/PN Gto tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **YUNARTJI GOBEL Als UCI. DK** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YUNARTJI GOBEL Alias Uci dan Terdakwa II BIDA DJAMALU Alias Bida bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan memaksa masuk kedalam rumah, ruang atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I YUNARTJI GOBEL Alias Uci dan Terdakwa II BIDA DJAMALU Alias Bida masing-masing selama 5 (*lima*) bulan, dengan perintah agar segera ditahan;
3. Menghukum para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa, terhadap permohonan para terdakwa dipersidangan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perk PDM-149/GORON/Eoh.2/09/2024 tertanggal Gorontalo 05 September 2024 yang adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I YUNARTJI GOBEL Alias UCI bersama Terdakwa II BIDA DJAMALU Alias Bida pada waktu yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Jenderal Pol A. Sujarwo Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan memaksa masuk kedalam rumah, ruang atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa I YUNARTJI GOBEL Alias UCI atas ijin dari Terdakwa II BIDA DJAMALU Alias BIDA membangun sebuah bangunan konter di tanah milik Saksi Korban ROSNA HAMZAH berdasarkan sertifikat nomor 802 atas nama rosna hamzah dan Moh. Suprianto Djamalu yang diterbitkan pada tahun 2017 atas nama sdr. Ismet Djamalu (Almarhum suami saya) dan dibalik nama pada bulan Januari tahun 2023 atas nama sdr. Rosna Hamzah dan Moh. Suprianto Djamalu yang berada di Jln. Jend. Pol. A. Sujarwo Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo kemudian Saksi korban sempat menegur Terdakwa I dan Terdakwa II terkait pembangunan sebuah konter di tanah milik Saksi korban tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memperdulikan teguran Saksi Korban yang kemudian telah memberi peringatan namun para Terdakwa tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut setelah itu Saksi korban melaporkan ke kantor Kelurahan Bugis Kec. Dumbo Raya Kota untuk dilakukan mediasi namun tidak berhasil dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Gorontalo Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ROSNA HAMZAH:**

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah penyerobotan tanah ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masaalah penyerobotan tanah adalah terdakwa Yuniartji Gobel dan terdakwa Bida Djamalu, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Rosna Hamzah ;
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jln. Jenderal Pol A. Sujarwo Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo yang menjadi permasalahan penyerobotan awalnya adalah tanah milik dari keluarga Djamalu, yaitu orang tua dari suami saksi;
- Bahwa sepeninggalnya orang tua suami saksi, kemudian tanah tersebut suami saksi beli dari para ahli waris lainnya yaitu, Abdullah Djamalu, Bida Djamalu terdakwa II, dan Yunartji Gobel terdakwa I ditahun 2015, dengan luas tanah 209m2 (dua ratus sembilan meter persegi) dengan harga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli bidang tanah tersebut kemudian almarhum suami saksi melakukan pengurusan balik nama sertifikat atas nama suami saksi dan saksi ;
- Bahwa seiring waktu berjalan para terdakwa telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik saksi dan almarhum suami saksi tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2023, Jefri Djamalu yang merupakan kakak ipar saksi melihat terdakwa Bida Djamalu mulai membangun sebuah bangunan di tanah milik saksi yang berada di Jln. Jend. Pol. A. Sujarwo Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo, dimana awalnya tanah tersebut adalah milik orang tua dari Almarhum suami saksi, kemudian tanah tersebut sudah dibeli oleh Almarhum suami saksi ;
- Bahwa pada saat Jefri Djamalu memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa Bida Djamalu telah membangun bangunan diatas tanah milik saksi tersebut, kebetulan pada saat itu saksi masih dalam persiapan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berangkat ibadah haji sehingga saksi belum mempermasalahkan masalah tersebut ;

- Bahwa sebelum saksi berangkat mengikuti ibadah haji, Jefri Djamalu sudah sempat menegur terdakwa Bida Djamalu terkait dengan membangun sebuah konter di tanah milik saksi tersebut namun terdakwa Bida Djamalu tidak memperdulikan teguran dari Jefri Djamalu ;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2023 saksi melaporkan penyerobotan tanah tersebut kepada ketua RT yakni Alex Zakaria sehingga Ketua RT yaitu Alex Zakaria mendatangi terdakwa Bida Djamalu untuk memberi peringatan namun terdakwa Bida Djamalu tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut setelah itu saksi melaporkan ke kantor Kelurahan Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo ;
- Bahwa pada saat di Kelurahan Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo, saat itu saksi dan terdakwa dimediasi dan hadir pada saat mediasi tersebut adalah saksi sendiri, kepala kelurahan, sekretaris kelurahan, kasi pemerintahan, saudara jefri Djamalu, dan terdakwa Bida Djamalu;
- Bahwa pada saat mediasi saksi telah memperlihatkan bukti Sertifikat dari tanah tersebut namun terdakwa Bida Djamalu tidak mengakui Sertifikat tersebut dan mengatakan bahwa tanah tersebut tidak dijual kepada almarhum suami saksi ;
- Bahwa kemudian kepala kelurahan menyarankan kepada saksi dan terdakwa agar ke kantor pertanahan kemudian saksi dan terdakwa pun kembali dimediasi di Kantor Pertanahan dan pihak Kantor Prtanahan telah membuktikan bahwa sertifikat milik saksi sudah terdaftar namun jawaban dari terdakwa Bida Djamalu tetap tidak mengakui bahwa tanah tersebut milik saksi dan tetap mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa oleh karena tidak ada titik temu, setelah itu kami diarahkan agar membuat surat pengaduan yang ditujukan ke kantor pertanahan setelah itu pihak pertanahan hanya bisa sampai dimediasi dan tetap terdakwa Bida Djamalu tidak mau keluar dari tanah tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi mengajukan somasi pertama dan kedua kepada terdakwa Bida Djamalu dan ditembuskan kepada Kelapa Kelurahan, Kepala Kecamatan dan Kantor Pertanahan setelah itu pada tanggal 04 Oktober 2023 saksi memohon kepada Kantor Pertanahan Kota

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo untuk dilakukan pengembalian batas, setelah itu dari pihak pertanahan telah melakukan pengemalian batas dengan mengukur tanah tersebut, setelah dilakukan pengukuran ternyata ukuran tanah tersebut sudah sesuai dengan sertifikat milik saksi ;

- Bahwa pada saat pengukuran sempat ada keributan pada lokasi tanah tersebut karena terdakwa Bida Djamalu tidak setuju dilakukan pengukuran tersebut dan tetap tidak mengakui ukuran pada sertifikat tersebut kemudian dari pihak pertanahan mengatakan bahwa secara hukum tanah tersebut adalah milik saksi berdasarkan sertifikat tanah tersebut, selanjutnya pihak pertanahan mengatakan jika terdakwa Bida Djamalu tetap tidak mau menerima pernyataan tersebut, pihak pertanahan menyarankan agar terdakwa Bida Djamalu memberikan surat gugatan kepada kantor pertanahan di tunggu dalam waktu 1 (satu) minggu sejak tanggal dilakukan pengukuran tersebut namun terdakwa Bida Djamalu tidak memberikan surat gugatan tersebut kepada pihak kantor Pertanahan Kota Gorontalo ;
- Bahwa setelah itu saksi meminta hasil pengukuran dan pihak Kantor Pertanahan memberikan hasil pengukuran dan Berita Acara Pengembalian Batas dengan nomor: 32/BA-30.01/X/2023 SHM No. 802/BUGIS.
- Bahwa saksi memiliki sertifikat yakni sertifikat nomor 802 atas tanah tersebut dengan pemilik hak atas nama Rosna Hamzah dan Moh. Suprianto Djamalu yang diterbitkan pada tahun 2017 atas nama Ismet Djamalu (Almarhum suami saksi) dan dibalik nama pada bulan Januari tahun 2023 atas nama Rosna Hamzah dan Moh. Suprianto Djamalu;
- Bahwa setahu saksi terdakwa terdakwa Bida Djamalu lah yang menyuruh terdakwa Yunartji Gobel untuk membangun sebuah konter diatas tanah milik saksi karena menurut mereka bahwa tanah tersebut adalah masih milik mereka.
- Bahwa terdakwa II Bida Djamalu dan terdakwa I Yunartji Gobel tidak pernah meminta ijin kepada saksi ketika akan membangun sebuah konter diatas tanah milik saksi tersebut dan saksi sudah memberikan somasi sebanyak 3 kali akan tetapi para terdakwa tidak mau mengindahkannya ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyampaikan bahwa keterangan saksi tidak benar dikanrenakan tanah tersebut adalah milik para terdakwa ;

2. Saksi ALEKS R. ZAKARIA:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah penyerobotan tanah ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masaalah penyerobotan tanah adalah terdakwa Yuniartji Gobel dan terdakwa Bida Djamalu, sedangkan yang menjadi korban adalah Rosna Hamzah ;
- Bahwa awalnya korban Rosna Hamzah datang ke rumah saksi karena kebetulan saksi adalah ketua RT di lingkungan tersebut, lalu melaporkan terkait dengan pembangunan konter yang dilakukan oleh terdakwa Bida Djamalu kemudian korban Rosna Hamzah memperlihatkan sebuah sertifikat dengan nomor sertifikat 802 ;
- Bahwa dan setelah melihat sertifikat tersebut saksi datang ke rumah terdakwa Bida Djamalu dan menanyakan terkait pembangunan konter yang di bangun oleh terdakwa Bida Djamalu di atas tanah yang bersertifikat dengan nomor 802 tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa Bida Djamalu mengatakan bahwa yang mana dirinya mempunyai sertifikat, lalu terdakwa Bida Djamalu mengeluarkan dan menunjukan sertifikatnya, akan tetapi setelah saksi melihat kedua sertifikat tersebut saksi melihat ada perbedaan yakni perbedaan sertifikat yang diperlihatkan oleh korban Rosna Hamzah terdapat sebuah konter dan kubur kemudian sertifikat yang diperlihatkan terdakwa Bida Djamalu tidak terdapat sebuah bangunan hanya berdiri bangunan. karena tidak ada titik temu saksi pun mengarahkan ke Kantor Kelurahan Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo untuk dilakukan mediasi akan tetapi mediasi yang dilakukan di Kantor Lurah tersebut pun tidak berhasil sehingga pihak Kelurahan mengarahkan kedua belah pihak untuk datang ke Kantor Pertanahan Kota Gorontalo untuk dilakukan pengukuran kembali terhadap sebidang tanah milik korban Rosna Hamzah.
- Bahwa setahu saksi pemilik bangunan konter tersebut yakni Yunartji Gobel (Terdakwa I) dan Bida Djamalu (Terdakwa II) yang memberi ijin Terdakwa I untuk membangun konter diatas tanah tersebut ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi TONI ISA:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah penyerobotan tanah ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masaalah penyerobotan tanah adalah terdakwa Yuniartji Gobel dan terdakwa Bida Djamalu, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Rosna Hamzah ;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah mendampingi Lurah dikarenakan kebetulan saksi bekerja di Kantor Kelurahan Bugis, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo sebagai staf Keluarahan Bugis melakukan pengukuran tanah yang saat ini menjadi milik korban Rosna Hamzah dan pengukuran tanah tersebut bertujuan untuk menerbitkan Sertifikat Tanah ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi JEFRI DJAMALU:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah penyerobotan tanah ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masaalah penyerobotan tanah adalah terdakwa Yuniartji Gobel dan terdakwa Bida Djamalu, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Rosna Hamzah ;
- Bahwa awalnya saksi melihat seorang buruh yang sedang mengerjakan sebuah pembangunan konter di depan rumah yang saksi, kemudian saksipun menegur buruh tersebut dan menanyakan bahwa siapa yang menyuruhnya untuk bekerja lalu buruh tersebut mengatakan bahwa yang menyuruhnya adalah terdakwa Bida Djamalu, kemudian saksi mendatangi terdakwa Bida Djamalu untuk menanyakan alasan terdakwa Bida Djamalu menyuruh orang membangun konter di atas tanah milik korban Rosna Hamzah ;
- Bahwa kemudian terdakwa Bida Djamalu mengatakan dimana tanah tersebut tidak pernah di jual kepada Ismet Djamalu selaku suami korban Rosna Hamzah kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa Bida Djamalu bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat akan tetapi terdakwa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bida Djamalu tidak mau menerima ;

- Bahwa setahu saksi terdakwa Bida Djamalu lah yang menyuruh terdakwa Yunartji Gobel membangun sebuah konter diatas tanah milik korban Rosna Hamzah dengan nomor sertifikat 802 luas 166 M2, sertifikat tersebut diterbitkan pada tahun 2017 atas nama Ismet Djamalu kemudian dibalik nama pada tahun 2023 atas nama Rosna Hamzah dan Suprianto Djamalu ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi ABDUL HARIS GANI:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah penyerobotan tanah ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masaalah penyerobotan tanah adalah terdakwa Yuniartji Gobel dan terdakwa Bida Djamalu, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Rosna Hamzah ;
- Bahwa saksi yang bekerja yang mendirikan bangunan konter milik terdakwa Yunartji Gobel sebagai tukang kayu dan bangunan ;
- Bahwa terdakwa Yunartji Gobel menyuruh saksi membangun konter diatas tanah tesebut dengan seijin dari terdakwa Bida Djamalu karena menurutnya tanah tersebut milik terdakwa Yunartji Gobel dan terdakwa Bida Djamalu berdasarkan surat kuasa dan surat riwayat kepemilikan tanah ;
- Bahwa pada saat saksi membangun konter saksi sempat ditegur oleh saksi Jefri Djamalu dan saksi menyampaikan kepada saksi Jefri Djamalu bahwa saksi disuruh oleh Yuniartji Gobel dan Bida Djamalu;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi ABDULLAH DJAMALU:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah penyerobotan tanah ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masaalah penyerobotan tanah adalah terdakwa Yuniartji Gobel dan terdakwa Bida Djamalu, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Rosna Hamzah ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa Yunartji Gobel membangun sebuah konter diatas tanah yang sudah bersertifikat dengan nomor 802 luas 166 M2 dengan pemilik hak atas Rosna Hamzah dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa Yunartji Gobel untuk membangun konter diatas tanah tersebut bahkan saksi sempat marah dan menegur karena saksi melihat terdakwa Yunartji Gobel membangun konter diatas tanah tersebut karena ditanah tersebut terdapat kuburan ;
- Bahwa terdakwa Yunartji Gobel tidak pernah meminta ijin kepada korban Rosna Hamzah selaku pemilik hak atas tanah tersebut karena menurut terdakwa Yunartji Gobel bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan surat kuasa dan surat riwayat kepemilikan tanah, dokumen surat kuasa, surat riwayat kepemilikan tanah dan surat putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang di miliki oleh terdakwa Yunartji Gobel merupakan hak kepemilikan terhadap tanah dan tidak perlu dibuatkan sebuah sertifikat karena sertifikat hanya sebagai bukti ukuran tanah dan bukti hak atas tanah ;
- Bahwa terdakwa Yunartji Gobel memiliki sebuah sertifikat dengan nomor 739 dan luas 266 M2 akan tetapi bangunan konter tersebut berdiri diatas tanah dengan sertifikat nomor 802 dan luas 166 M2 milik Sdr. Rosnah Hamzah bukan diatas tanah sertifikat nomor 739 milik terdakwa Yuniartji Gobel;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi **HERLINA DJAMALU, S.Ap:**

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah penyerobotan tanah ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masaalah penyerobotan tanah adalah terdakwa Yuniartji Gobel dan terdakwa Bida Djamalu, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Rosna Hamzah ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dan menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli menjelaskan bahwa surat pernyataan jual beli sebidang tanah yang beralamatkan di Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo antara Abdullah Djamalu, terdakwa II, Bida Djamalu dan terdakwa I Yunartji Gobel dengan Ismet Djamalu yang dibuat dikantor

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dikarenakan saksi saat itu menjabat sebagai kepala seksi ekonomi pembangunan dikantor Kelurahan Bugis, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo ;

- Bahwa setahu saksi Surat Pernyataan Jual Beli tersebut terbit di Gorontalo pada tanggal 7 Desember tahun 2015 dan tercatat di kantor Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo yang bertujuan untuk melakukan penerbitan sertifikat tanah atas nama Ismet Djamalu ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

8. Saksi DJAFAR ANGGOWA:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah penyerobotan tanah ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masaalah penyerobotan tanah adalah terdakwa Yuniartji Gobel dan terdakwa Bida Djamalu, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Rosna Hamzah ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli sebidang tanah yang beralamatkan di Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo antara Abdullah Djamalu, terdakwa II, Bida Djamalu dan terdakwa I, Yunartji Gobel dengan Ismet Djamalu dan tanah tersebut setau saksi tidak bermasalah karena apabila sedang bermasalah saksi tidak akan menanda tangani Surat Pernyataan Jual Beli tersebut dikarenakan saat itu saksi sebagai Kepala Kantor Kelurahan Bugis yang menanda tangani Surat-Surat yang tidak bermasalah termasuk surat pernyataan jual beli yang terbit di Gorontalo pada tanggal 07 Desember tahun 2015 ;
- Bahwa seingat saksi yang datang ke Kantor Kelurahan Bugis hanya suami dari korban Rosna Hamzah yakni Alm. Ismet Djamalu kemudian menemui staf saksi dan meminta tolong kepada staf saksi untuk dibuatkan Surat Pernyataan Jual Beli dan setelah itu Alm. Ismet Djamalu membawa pulang surat tersebut untuk ditanda tangani kepada para pihak termasuk Abdullah Djamalu, terdakwa II, Bida Djamalu dan terdakwa I, Yunartji Gobel (selaku penjual) ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di ruangan kantor Kelurahan,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang Herlina Djamalu, S.Ip., Welly L. Yakin dan Ismet Djamalu masuk kedalam ruangan saksi dengan membawa Surat Pernyataan Jual Beli yang terbit di Gorontalo pada tanggal 07 Desember tahun 2015 dan sebelum saksi akan menanda tangani surat tersebut terlebih dahulu saksi menanyakan kepada Staf saksi yakni Herlina Djamalu dan Welly L. Yakin selaku ketua RT terkait posisi tanah tersebut dan saat itu Herlina Djamalu bersama Welly L. mengatakan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah dan saksi melihat surat tersebut sudah ditanda tangani oleh Abdullah Djamalu, terdakwa II, Bida Djamalu dan terdakwa I, Yunartji Gobel (selaku penjual) sehingga saksi pun menanda tangani surat tersebut dan Surat Pernyataan Jual Beli yang terbit di Gorontalo pada tanggal 07 Desember tahun 2015 diarsipkan dan diregistrasi di Kantor Kelurahan Bugis ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Ahli memiliki kompetensi dan keahlian di bidang pertanahan, dimana Ahli bertugas sebagai Tenaga Ahli pada Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, dan memiliki sertifikat serta latar belakang pendidikan sebagai Penata Pertanahan Pertama pada Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud tindak pidana penyerobotan tanah adalah barang siapa memaksa masuk kedalam rumah, ruang atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera yang diatur dalam Pasal Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;
- Ahli menjelaskan untuk sertifikat nomor 802 sesuai sertifikat yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo bahwa pemilik sertifikat tersebut adalah Rosna Hamzah dan Suprianto Djamalu;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa penerbitan suatu sertifikat adalah setelah terpenuhinya persyaratan yang harus dipenuhi untuk terbitnya sertifikat.

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa YUNARTJI GOBEL Als UCI DK. dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa I, YUNARTJI GOBEL Als UCI:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah penyerobotan tanah ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masaalah penyerobotan tanah adalah terdakwa sendiri Yuniartji Gobel bersama dengan terdakwa II, Bida Djamalu, sedangkan yang menjadi korban Rosna Hamzah ;
- Bahwa Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada pada waktu yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2023, bertempat di Jln. Jenderal Pol A. Sujarwo Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa Terdakwa I membangun sebuah Konter di atas tanah milik dari korban Rosna Hamzah yang bersertifikat dengan nomor 802 dan luas 166 M2 dan sebelum membangun konter tersebut terdakwa telah meminta ijin kepada terdakwa II, Bida Djamalu dan Abdullah Djamlau selaku Om dan Tante terdakwa karena tanah tersebut adalah milik dari keluarga Djamalu dan keluarga Djamalu tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain berdasarkan surat kuasa, surat riwayat kepemilikan tanah dan dokumen surat kuasa dan surat riwayat kepemilikan tanah merupakan hak kepemilikan terhadap tanah tersebut dan tidak perlu dibuatkan sertifikat.
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta ijin kepada korban Rosnah Hamzah, dan Terdakwa I juga tidak memiliki sertifikat terhadap tanah tersebut hanya berdasarkan surat kuasa dan surat riwayat kepemilikan tanah karena tanah tersebut adalah milik Terdakwa I ;

2. Terdakwa II, BIDA DJAMALU Als BIDA:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah penyerobotan tanah ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masaalah penyerobotan tanah adalah terdakwa sendiri Yuniartji Gobel bersama dengan terdakwa II, Bida Djamalu, sedangkan yang menjadi korban Rosna Hamzah ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada pada waktu yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2023, bertempat di Jln. Jenderal Pol A. Sujarwo Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa Terdakwa I membangun sebuah Konter di atas tanah milik dari korban Rosna Hamzah yang bersertifikat dengan nomor 802 dan luas 166 M2 dan sebelum membangun konter tersebut terdakwa I, telah meminta ijin kepada terdakwa II, Bida Djamalu dan Abdullah Djamlau selaku Om dan Tante dari terdakwa I, karena tanah tersebut adalah milik dari keluarga Djamalu dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain berdasarkan surat kuasa, surat riwayat kepemilikan tanah dan dokumen surat kuasa dan surat riwayat kepemilikan tanah merupakan hak kepemilikan terhadap tanah tersebut dan tidak perlu dibuatkan sertifikat.
- Bahwa Terdakwa II maupun terdakwa I, tidak pernah meminta ijin kepada korban Rosnah Hamzah ;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah pula mengajukan saksi meringankan/A de charge yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi TRIWANDI DJAMALU:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedepan persidangan karena masalah penyerobotan tanah ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam masaalah penyerobotan tanah adalah terdakwa Yuniartji Gobel dan terdakwa Bida Djamalu, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri Rosna Hamzah ;
- Bahwa awalnya pernah Almarhum Ismet Djamalu membeli tanah dari ahli waris, akan tetapi sepengetahuan saksi, yang dijual bukan tanah secara keseluruhan, namun hanyalah rumah tersebut, karena di depan rumah itu adalah pekuburan keluarga, dan orang tua saya (ayah) tidak pernah menjual tanah kuburan, kemudian saya lihat di sertifikat ternyata kuburan tersebut sudah masuk ;
- Bahwa kuburan yang berada di depan adalah pekuburan keluarga ;
- Bahwa saksi tidsak pernah melihat Surat Jual Beli, dan saat Jual Beli saksi tidak mengetahuinya ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran yang dilakukan oleh pertanahan pada saat korban melakukan pengembalian batas dan mengeluarkan kuburan dari sertifikat, saksi ada;
- Bahwa saat pengukuran pengembalian batas tidak ada masalah ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan terdakwa, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana Penyerobotan adalah terdakwa I, Yunartji Gobel Als Uci dan terdakwa II, Bida Djamalu Als Bida dan yang menjadi korban adalah Rosna Hamzah ;
- Bahwa benar Penyerobotan yang dimaksud adalah terhadap sebidang tanah yang terletak di Jln. Jenderal Pol A. Sujarwo Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo;
- Bahwa benar sebidang tanah yang terletak di Jln. Jenderal Pol A. Sujarwo Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo yang menjadi permasalahan penyerobotan awalnya adalah tanah milik dari keluarga Djamalu, yaitu orang tua dari suami korban;
- Bahwa benar sepeninggalnya orang tua suami korban, kemudian tanah tersebut suami korban beli dari para ahli waris lainnya yaitu, Abdullah Djamalu, Bida Djamalu terdakwa II, dan Yunartji Gobel terdakwa I ditahun 2015, dengan luas tanah 209m² (dua ratus sembilan meter persegi) dengan harga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah membeli bidang tanah tersebut kemudian almarhum suami korban melakukan pengurusan balik nama sertifikat atas nama suami korban dan korban ;
- Bahwa benar seiring waktu berjalan para terdakwa telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik korban dan almarhum suami korban tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2023, Jefri Djamalu yang merupakan kakak ipar korban melihat terdakwa Bida Djamalu mulai membangun sebuah bangunan di tanah milik korban yang berada di Jln. Jend. Pol. A. Sujarwo Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 15 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo;

- Bahwa benar kemudian Jefri Djamalu memberitahukan kepada korban bahwa terdakwa Bida Djamalu telah membangun bangunan diatas tanah milik korban tersebut, kebetulan namun karena pada saat itu korban masih dalam persiapan untuk berangkat ibadah haji sehingga korban belum mempermasalahkan masalah tersebut;
- Bahwa benar sebelum korban berangkat mengikuti ibadah haji, Jefri Djamalu sudah sempat menegur terdakwa II, Bida Djamalu terkait dengan membangun sebuah konter ditanah milik korban tersebut, namun terdakwa II, Bida Djamalu tidak memperdulikan teguran dari Jefri Djamalu ;
- Bahwa benar kemudian pada bulan Agustus 2023 korban melaporkan penyerobotan tanah tersebut kepada ketua RT yakni Alex Zakaria sehingga Ketua RT yaitu Alex Zakaria mengdatangi terdakwa I, Bida Djamalu untuk memberi peringatan namun terdakwa I, Bida Djamalu tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut setelah itu korban melaporkan ke kantor Kelurahan Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo ;
- Bahwa benar pada saat di Kelurahan Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo, saat itu korban dan terdakwa dimediasi dan hadir pada saat mediasi tersebut adalah korban, kepala kelurahan, sekretaris kelurahan, kasi pemerintahan, saudara jefri Djamalu, dan terdakwa Bida Djamalu;
- Bahwa benar pada saat mediasi korban telah memperlihatkan bukti Sertifikat tanah tersebut namun terdakwa II, Bida Djamalu tidak mengakui Sertifikat tersebut dan mengatakan bahwa tanah tersebut tidak dijual kepada almarhum suami korban ;
- Bahwa benar kemudian kepala kelurahan menyarankan kepada korban dan terdakwa agar ke kantor pertanahan kemudian korban dan terdakupun kembali dimediasi di Kantor Pertanahan dan pihak Kantor Pertanahan telah membuktikan bahwa sertifikat milik korban sudah terdaftar namun jawaban dari terdakwa II, Bida Djamalu tetap tidak mengakui bahwa tanah tersebut milik korban dan tetap mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa II;
- Bahwa benar oleh karena tidak ada titik temu, setelah itu kami diarahkan agar membuat surat pengaduan yang ditujukan ke kantor pertanahan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 16 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pihak pertanahan hanya bisa sampai dimediasi dan tetap terdakwa II, Bida Djamalu tidak mau keluar dari tanah tersebut ;

- Bahwa benar kemudian korban mengajukan somasi pertama dan kedua kepada terdakwa II, Bida Djamalu dan ditembuskan kepada Kelapa Kelurahan, Kepala Kecamatan dan Kantor Pertanahan setelah itu pada tanggal 04 Oktober 2023 korban memohon kepada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo untuk dilakukan pengembalian batas, setelah itu dari pihak pertanahan telah melakukan pengembalian batas dengan mengukur tanah tersebut, setelah dilakukan pengukuran ternyata ukuran tanah tersebut sudah sesuai dengan sertifikat milik korban ;
- Bahwa benar pada saat pengukuran sempat ada keributan pada lokasi tanah tersebut karena terdakwa II, Bida Djamalu tidak setuju dilakukan pengukuran tersebut dan tetap tidak mengakui ukuran pada sertifikat tersebut kemudian dari pihak pertanahan mengatakan bahwa secara hukum tanah tersebut adalah milik korban berdasarkan sertifikat tanah tersebut, selanjutnya pihak pertanahan mengatakan jika terdakwa II, Bida Djamalu tetap tidak mau menerima pernyataan tersebut, pihak pertanahan menyarankan agar terdakwa II, Bida Djamalu memberikan surat gugatan kepada kantor pertanahan di tunggu dalam waktu 1 (satu) minggu sejak tanggal dilakukan pengukuran tersebut namun terdakwa II, Bida Djamalu tidak memberikan surat gugatan tersebut kepada pihak kantor Pertanahan Kota Gorontalo ;
- Bahwa benar setelah itu korban meminta hasil pengukuran dan pihak Kantor Pertanahan memberikan hasil pengukuran dan Berita Acara Pengembalian Batas dengan nomor: 32/BA-30.01/X/2023 SHM No. 802/BUGIS;
- Bahwa benar korban memiliki sertifikat yakni sertifikat nomor 802 atas tanah tersebut dengan pemilik hak atas nama Rosna Hamzah dan Moh. Suprianto Djamalu yang diterbitkan pada tahun 2017 atas nama Ismet Djamalu (Almarhum suami korban) dan dibalik nama pada bulan Januari tahun 2023 atas nama Rosna Hamzah dan Moh. Suprianto Djamalu;
- Bahwa benar terdakwa II, Bida Djamalu lah yang menyuruh terdakwa I, Yunartji Gobel untuk membangun sebuah konter diatas tanah milik korban karena menurut para terdakwa bahwa tanah tersebut adalah masih milik mereka.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 17 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II Bida Djamalu dan terdakwa I Yunartji Gobel tidak pernah meminta ijin kepada korban ketika akan membangun sebuah konter diatas tanah milik korban tersebut dan korban sudah memberikan somasi sebanyak 3 kali akan tetapi para terdakwa tidak mau mengindahkannya ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 167 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Tunggal yaitu yaitu melanggar pasal 167 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 167 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Memaksa Masuk Kedalam Rumah, Ruangan, Atau Pekarangan Tertutup Yang Dipakai Orang Lain Dengan Melawan Hukum Atau Berada Disitu Dengan Melawan Hukum ;
3. Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Daya Upaya Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Tunggal tersebut sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 18 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa, rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa, maka para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Yunartji Gobel Als Uci dan Terdakwa II, Bida Djamalu Als Bida adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Para Terdakwa adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa, dimana Para Terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, sehingga secara hukum merekanya mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, dengan demikian *unsur barang siapa* telah terbukti dan terpenuhi pada diri para terdakwa ;

2. Unsur Memaksa Masuk Kedalam Rumah, Ruangan, Atau Pekarangan Tertutup Yang Dipakai Orang Lain Dengan Melawan Hukum Atau Berada Disitu Dengan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa masuk rumah, ruang atau pekarangan tertutup adalah memasuki tempat tersebut tanpa izin atau melawan kehendak pemilik;

Menimbang bahwa, Memaksa Masuk Kedalam Rumah, Ruangan, Atau Pekarangan Tertutup Yang Dipakai Orang Lain Dengan Melawan Hukum Atau Berada Disitu Dengan Melawan Hukum tersebut merupakan unsur alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan para terdakwa maupun keterangan saksi A De Charge bahwa sebidang tanah yang terletak di Jln. Jenderal Pol A. Sujarwo Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo yang menjadi permasalahan penyerobotan awalnya adalah tanah milik dari keluarga Djamalu, yaitu orang tua dari suami korban;

Menimbang bahwa sepeninggalnya orang tua suami korban, kemudian tanah tersebut suami korban beli dari para ahli waris lainnya yaitu, Abdullah Djamalu, Bida Djamalu terdakwa II, dan Yunartji Gobel terdakwa I ditahun 2015 ; dengan luas tanah 209m2 (dua ratus sembilan meter persegi) dengan harga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan setelah membeli bidang tanah tersebut kemudian almarhum suami korban melakukan pengurusan balik nama sertifikat atas nama suami korban dan korban;

Menimbang bahwa seiring waktu berjalan para terdakwa telah melakukan penyerobotan terhadap tanah milik korban dan almarhum suami korban tersebut, dimana awalnya sekitar bulan Maret 2023, Jefri Djamalu yang merupakan kakak ipar korban melihat terdakwa Bida Djamalu mulai membangun sebuah bangunan di tanah milik korban yang berada di Jln. Jend. Pol. A. Sujarwo Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo, kemudian Jefri Djamalu memberitahukan kepada korban bahwa terdakwa Bida Djamalu telah membangun bangunan diatas tanah milik korban tersebut, namun karena pada saat itu korban masih dalam persiapan untuk berangkat ibadah haji sehingga korban belum mempermasalahkan masalah tersebut, namun sebelum korban berangkat mengikuti ibadah haji, Jefri Djamalu sudah sempat menegur terdakwa II, Bida Djamalu terkait dengan membangun sebuah konter ditanah milik korban tersebut, namun terdakwa II, Bida Djamalu tidak memperdulikan teguran dari Jefri Djamalu;

Menimbang bahwa kemudian pada bulan Agustus 2023 korban melaporkan penyerobotan tanah tersebut kepada ketua RT yakni Alex Zakaria sehingga Ketua RT yaitu Alex Zakaria mengdatangi terdakwa, Bida Djamalu untuk memberi peringatan namun terdakwa I, Bida Djamalu tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut setelah itu korban melaporkan ke kantor Kelurahan Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo, dan pada saat di Kelurahan Bugis Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo, saat itu korban dan terdakwa dimediasi dan hadir pada saat mediasi tersebut adalah korban, kepala kelurahan, sekretaris kelurahan, kasi pemerintahan, saudara jefri Djamalu, dan terdakwa Bida Djamalu;

Menimbang bahwa pada saat mediasi korban telah memperlihatkan bukti Sertifikat tanah tersebut namun terdakwa II, Bida Djamalu tidak mengakui

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat tersebut dan mengatakan bahwa tanah tersebut tidak dijual kepada almarhum suami korban, sehingga kepala kelurahan menyarankan kepada korban dan terdakwa agar ke kantor pertanahan kemudian korban dan terdakwa pun kembali dimediasi di Kantor Pertanahan dan pihak Kantor Pertanahan telah membuktikan bahwa sertifikat milik korban sudah terdaftar namun jawaban dari terdakwa II, Bida Djamalu tetap tidak mengakui bahwa tanah tersebut milik korban dan tetap mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa II;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada titik temu, setelah itu korban dan terdakwa II, diarahkan agar membuat surat pengaduan yang ditujukan ke kantor pertanahan setelah itu pihak pertanahan hanya bisa sampai dimediasi dan tetap terdakwa II, Bida Djamalu tidak mau keluar dari tanah tersebut;

Menimbang bahwa kemudian korban mengajukan somasi pertama dan kedua kepada terdakwa II, Bida Djamalu dan ditembuskan kepada Kelapa Kelurahan, Kepala Kecamatan dan Kantor Pertanahan setelah itu pada tanggal 04 Oktober 2023 korban memohon kepada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo untuk dilakukan pengembalian batas, setelah itu dari pihak pertanahan telah melakukan pengembalian batas dengan mengukur tanah tersebut, setelah dilakukan pengukuran ternyata ukuran tanah tersebut sudah sesuai dengan sertifikat milik korban, dan pada saat pengukuran sempat ada keributan pada lokasi tanah tersebut karena terdakwa II, Bida Djamalu tidak setuju dilakukan pengukuran tersebut dan tetap tidak mengakui ukuran pada sertifikat tersebut kemudian dari pihak pertanahan mengatakan bahwa secara hukum tanah tersebut adalah milik korban berdasarkan sertifikat tanah tersebut, selanjutnya pihak pertanahan mengatakan jika terdakwa II, Bida Djamalu tetap tidak mau menerima pernyataan tersebut, pihak pertanahan menyarankan agar terdakwa II, Bida Djamalu memberikan surat gugatan kepada kantor pertanahan di tunggu dalam waktu 1 (satu) minggu sejak tanggal dilakukan pengukuran tersebut namun terdakwa II, Bida Djamalu tidak memberikan surat gugatan tersebut kepada pihak kantor Pertanahan Kota Gorontalo;

Menimbang bahwa selanjutnya korban meminta hasil pengukuran dan pihak Kantor Pertanahan memberikan hasil pengukuran dan Berita Acara Pengembalian Batas dengan nomor: 32/BA-30.01/X/2023 SHM No. 802/BUGIS;

Menimbang bahwa korban memiliki sertifikat yakni sertifikat nomor 802 atas tanah tersebut dengan pemilik hak atas nama Rosna Hamzah dan Moh.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto Djamalu yang diterbitkan pada tahun 2017 atas nama Ismet Djamalu (Almarhum suami korban) dan dibalik nama pada bulan Januari tahun 2023 atas nama Rosna Hamzah dan Moh. Suprianto Djamalu;

Menimbang bahwa terdakwa II, Bida Djamalu lah yang menyuruh terdakwa I, Yunartji Gobel untuk membangun sebuah konter diatas tanah milik korban karena menurut para terdakwa bahwa tanah tersebut adalah masih milik para terdakwa, dan keberadaan para terdakwa diatas tanah tersebut para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban ketika akan membangun sebuah konter diatas tanah milik korban;

Menimbang bahwa, dengan demikian *unsur Memaksa Masuk Kedalam Rumah, Ruangan, Atau Pekarangan Tertutup Yang Dipakai Orang Lain Dengan Melawan Hukum Atau Berada Disitu Dengan Melawan Hukum* telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

3. Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Daya Upaya Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan:

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, bahwa benar Terdakwa II dengan sengaja memberi kesempatan atau ijin kepada Terdakwa I untuk membangun konter di atas tanah milik korban Rosna Hamzah yang telah bersertifikat dengan nomor sertifikat 802 dan luas 166 M2 tanpa meminta ijin atau memberitahukan kepada korban Rosna Hamzah, dan korban sempat menegur Terdakwa I dan Terdakwa II terkait pembangunan sebuah konter di tanah milik korban tersebut namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memperdulikan teguran Korban, yang kemudian korban telah memberi peringatan kepada para terdakwa namun para Terdakwa tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian *unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan, Daya Upaya Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan* telah terbukti dan terpenuhi pada diri para terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, pendapat ahli dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana di dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana oleh karena itu para terdakwa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 22 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan memaksa masuk kedalam rumah, ruang atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera“;

Menimbang bahwa, dakwaan tunggal Penuntut Umum in casu pasal 167 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, mengancam perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang bahwa, oleh karena tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan sifat kesalahan para terdakwa karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan juga untuk membina para Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan/tindakan pidana lagi;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang bahwa, penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*);

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

2. Pendidikan (*Educatif*);

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal 23 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (*prepentif*);

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana;

4. Pemberantasan (*Represif*);

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan itu sendiri;
- Perbuatan para terdakwa sangat merugikan bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa jujur mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Antara Para terdakwa dan korban masih mempunyai hubungan keluarga, sehingga para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;
- Antara para terdakwa dan korban sudah ada perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam surat perdamaian yang dibuat di Gorontalo pada tanggal 18 Februari 2025;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Penuntutan Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dikarenakan Majelis Hakim menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta motif dan kausalitas perbuatan para terdakwa, dikarenakan menurut Majelis Hakim sekalipun antara para terdakwa dan korban telah terjadi perselisihan, namun para terdakwa dan korban mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga, dan antara para terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam surat perdamaian tertanggal Gorontalo 18 Februari 2025, sehingga menurut Majelis Hakim dengan telah terjadinya perdamaian maka hubungan antara Para Terdakwa maupun korban telah dipulihkan pada keadaan semula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan yang layak dan adil pada diri para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I, YUNARTJI GOBEL Als UCI dan Terdakwa II, BIDA DJAMALU Als BIDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan memaksa masuk kedalam rumah, ruang atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I, YUNARTJI GOBEL Als UCI dan Terdakwa II, BIDA DJAMALU Als BIDA**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2025** oleh kami **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OTTOW WIJANARTO TIOP GANDA PURA SIAGIAN, S.H M.H.**, dan **MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang tersebut, dibantu **MARYAM KHALI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh **AMINULLAH M. MENTEMAS, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo serta dibacakan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OTTOW W. TIOP G. P. SIAGIAN, S.H M.H., DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.,

Hakim Anggota,

MUAMMAR MAULIS KADAFI, S.H M.H.,

Panitera Pengganti,

MARYAM KALI, S.H.,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Hal 26 dari 26 Putusan Nomor 231/Pid.B/2024/PN

Gto